



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2049 | Disposición Prosum SCE [aprueba + confi]

VISTO:

El expediente EX-2025-80822067- APN-DR#CNDC, caratulado “MOLINOS FLORENCIA S.A.U. y TIENDAS GOURMET S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2049)”.

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 11 de junio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 25 de julio de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR S.R.L. (GRUPO ALMAR) y COSTUMBRES ARGENTINAS S.A. (COSTUMBRES ARGENTINAS), ciertas marcas con las que operan estas empresas, por parte de MOLINOS FLORENCIA S.A.U. (MOLINOS FLORENCIA) y TIENDAS GOURMET S.A.U. (TIENDAS GOURMET) y la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble y las instalaciones allí erigidas, ubicado en Don Torcuato

provincia de Buenos Aires, por parte de MOLINOS FLORENCIA.

Las actividades desarrolladas por las empresas generan, por un lado, solapamientos horizontales en las actividades de (i) elaboración y comercialización de panificados congelados que no supera el 4% para el periodo 2024, y (ii) administración de franquicias que comercializan panificados que no supera el 7,8% para el período 2024.

Por otro lado, también se evidencian relaciones verticales y/o reforzamientos de relaciones verticales preexistentes entre:

(i) molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos, aguas arriba, por parte del grupo comprador con una participación de 27,1% en la molienda –en toneladas– para el año 2024, y elaboración de pan y panificados industriales, aguas abajo, por parte del grupo adquirido con una participación del 1,3% para el mismo periodo;

(ii) molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos, aguas arriba, por parte del grupo comprador con una participación de 27,1% en la molienda - en toneladas - para el año 2024 y elaboración y comercialización de panificados congelados, aguas abajo, por parte del grupo adquirido con una participación del 1,2%, y un 2,8% por parte del grupo adquirente, para el mismo periodo;

(iii) elaboración y comercialización de panificados congelados, aguas arriba, por parte del grupo comprador con una participación final combinada de 4% para el periodo 2024 (MOLCA y GRUPO ALMAR poseen participaciones de 2,8% y 1,2%, respectivamente), y venta al por menor de pan y productos de panadería, aguas abajo, por parte del grupo adquirido con una participación del 3,1% para el mismo periodo;

(iv) elaboración y comercialización de panificados congelados, aguas arriba, por parte del grupo comprador con una participación final combinada de 4% para el periodo 2024 (MOLCA y GRUPO ALMAR poseen participaciones de 2,8% y 1,2%, respectivamente) y administración de franquicias que comercializan panificados, aguas abajo, con una participación final combinada de 7,8% para el periodo 2024 (TIENDAS GOURMET y COSTUMBRES poseen participaciones de 0,3% y 7,5% respectivamente); y

(v) elaboración de pan y panificados industriales, aguas arriba, por parte del grupo comprador con una participación de 1,3% para el periodo 2024 y administración de franquicias que comercializan panificados, aguas abajo, por parte del grupo adquirido –COSTUMBRES– con una participación del 7,5% para el mismo periodo (la participación resultante aguas abajo es de 7,8% en atención a que TIENDAS GOURMET del grupo comprador tiene una participación de 0,3% para el mismo año).

En cuanto al mercado geográfico, se considera de alcance nacional a excepción de la administración de franquicias que comercian panificados que se entiende, en el marco de esta operación, de alcance local.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricción accesoria a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 11 de junio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31,

inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR, COSTUMBRES ARGENTINAS y ciertas marcas, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de (a) la carta oferta de compraventa de acciones y cesión de marcas de fecha 17 de julio de 2025 y (b) la carta oferta de alquiler con opción de compra de fecha 17 de julio de 2025, fundando su petición en que las partes acordaron no revelar a terceros ajenos a la operación los términos y condiciones de la operación, a cuyo fin acompaño resúmenes no confidenciales suficientes para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR S.R.L., COSTUMBRES ARGENTINAS S.A. y ciertas marcas con las que operan estas empresas, por parte de MOLINOS FLORENCIA S.A.U. y TIENDAS GOURMET S.A.U. y la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble y las instalaciones allí erigidas, por parte de MOLINOS FLORENCIA S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de (a) la carta oferta de compraventa de acciones y cesión de marcas de fecha 17 de julio de 2025 y (b) la carta oferta de alquiler con opción de compra de fecha 17 de julio de 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4º.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-58351499-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a MOLINOS FLORENCIA S.A.U. y TIENDAS GOURMET S.A.U.

ARTÍCULO 7º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES

ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8°.- Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-80822067-APN-DR#CNDC, caratulado “MOLINOS FLORENCIA S.A.U. Y TIENDAS GOURMET S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2049)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR S.R.L. (“GRUPO ALMAR”) y COSTUMBRES ARGENTINAS S.A. (“COSTUMBRES”), y de ciertas marcas con las que operan estas empresas, por parte de MOLINOS FLORENCIA S.A.U. (“MOLINOS FLORENCIA”) y TIENDAS GOURMET S.A.U. (“TIENDAS GOURMET”).¹
2. La operación incluye la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble y las instalaciones allí erigidas, ubicado en Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, propiedad de TAIBA S.A.² (“TAIBA”) por parte de MOLINOS FLORENCIA.
3. Los vendedores son Luis VIDELA y Alejandra Elizabeth COTO, empresarios argentinos que en tiempo previo ejercían el control sobre las empresas adquiridas y la empresa TAIBA, quien se constituye como deudora solidaria de las obligaciones asumidas por los vendedores.
4. MOLINOS FLORENCIA es una sociedad argentina, cuya actividad principal es la elaboración de harinas de trigo y subproductos, mientras que TIENDAS GOURMET es una sociedad argentina, cuya actividad principal es la molienda de cereales, elaboración de harinas y la elaboración de alimentos balanceados, además de administrar las franquicias que comercializan los productos del grupo al que pertenecen. Las compradoras están controladas por MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. (“MOLCA”), una compañía argentina dedicada a la molienda de trigo para la producción de harinas y producción de alimentos (principalmente pastas y galletitas), así como la molienda de oleaginosas (girasol y soja) para la producción de aceites, lo que incluye refinación, fraccionamiento y embotellado. Tiene participaciones de control en diversas sociedades comerciales que se detallan, junto a su actividad económica, más adelante en la Tabla 1.
5. GRUPO ALMAR se dedica a la producción de panificación industrial y COSTUMBRES se dedica a la administración de franquicias que comercializan los productos de GRUPO ALMAR.

¹ Las notificantes informan que la operación incluye la compra de GUAINOT S.A.S., una empresa uruguaya que no se encuentra desarrollando actividad alguna en la actualidad en Argentina.

² Las empresas notificantes informaron que se trata del establecimiento en el que se encuentra instalada la planta elaboradora de los productos de GRUPO ALMAR.

6. La operación se implementó el 17 de julio de 2025 con una oferta de compra de acciones y cesión de marcas –aceptada en la misma fecha–,³ una oferta de contrato de alquiler,⁴ contratos de cesión de cuotas sociales⁵ y una oferta de cesión de marcas.⁶
7. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 17 de julio de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 25 de julio de 2025.⁷

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 25 de julio de 2025, MOLINOS FLORENCIA y TIENDAS GOURMET notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) y d), de la LDC.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁸
11. El 4 de agosto de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.⁹

³ Agregada en el orden 3 mediante IF-2025-80815861-APN-DR#CNDC.

⁴ Agregado en el orden 12 mediante IF-2025-80818308-APN-DR#CNDC.

⁵ Agregado en el orden 13 mediante IF-2025-80818342-APN-DR#CNDC.

⁶ Agregada en el orden 19 mediante IF-2025-80818371-APN-DR#CNDC.

⁷ Ver Formulario F0 acompañada mediante IF-2025-80817740-APN-DR#CNDC en el orden 10 presentado el 24 de julio de 2025 – fuera de horario hábil -

⁸ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁹ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA

12. El 8 de mayo de 2026, la parte notificante realizó una presentación dando respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 8 de mayo de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR y COSTUMBRES, y ciertas marcas con las que operan estas empresas, por parte de MOLINOS FLORENCIA y TIENDAS GOURMET.
15. La operación incluye la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble y las instalaciones allí erigidas, ubicado en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, propiedad de TAIBA, por parte de MOLINOS FLORENCIA.
16. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador ¹⁰</i>	
MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.	Molienda de trigo, elaboración y comercialización de harinas de trigo y subproductos (pan rallado, rebozadores, premezclas).
	Elaboración y comercialización de panificados congelados.
	Molienda de oleaginosas (girasol y soja).
	Elaboración de aceites (refinación, fraccionamiento y embotellado).

cuenta con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...".

¹⁰ No se incluyen las siguientes empresas por encontrarse inactivas al momento de realizarse la presente operación, así como en la actualidad: (i) MEATS S.R.L.; (ii) SOUTHERN MULTINVEST S.R.L.; (iii) FINEXCOR S.R.L.; (iv) GRUPO CAÑUELAS S.A.; (v) MOLISUR S.A. y (vi) MOLINO AMERICANO S.A.U. Por otro lado, MEGASEED S.A.U. también formaba parte del grupo comprador y no se encontraba activa antes de la operación, pero se ha liquidado y cancelado su inscripción registral en la Inspección General de Justicia con fecha 12 de enero de 2026.

MOLINOS FLORENCIA S.A.U.	Molienda de trigo, elaboración y comercialización de harinas de trigo y subproductos (pan rallado, rebozadores, premezclas).
TIENDAS GOURMET S.A.U.	Administración de franquicias que comercializan panificados (productos de MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.).
	Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador.
LOS CINCO S.C.A.	Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes rurales propios o arrendados.
CAÑUELAS PACK S.A.	Servicios inmobiliarios.
COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.	Servicios inmobiliarios.
<i>Objeto</i>	
GRUPO ALMAR S.R.L.	Elaboración de pan y panificados industriales.
	Elaboración y comercialización de panificados congelados.
COSTUMBRES ARGENTINAS S.A.	Venta al por menor de pan y productos de panadería.
	Administración de franquicias que comercializan panificados (productos de GRUPO ALMAR S.R.L.).
Cesión de marcas propiedad de TAIBA S.A.	Cincuenta y seis (56) marcas cedidas con las que operan las empresas adquiridas.

Contrato de locación por el plazo de ciento veinte (120) meses, con opción de compra de un inmueble y las instalaciones allí erigidas propiedad de TAIBA S.A.

Planta de elaboración de productos

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

17. A modo aclaratorio, se presenta también la siguiente tabla de actividades.

Tabla 2 | Actividades involucradas de las empresas afectadas en la República Argentina

Actividad	Grupo comprador			Objeto	
	MOLCA	MOLINOS FLORENCIA	TIENDAS GOURMET	GRUPO ALMAR	COSTUMBRES
Molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos	X	X			
Elaboración de pan y panificados industriales				X	
Elaboración y comercialización de panificados congelados	X			X	
Venta al por menor de pan y productos de panadería				X	X
Administración de franquicias que comercializan panificados			X		X

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

18. Las actividades desarrolladas por las empresas generan, por un lado, solapamientos horizontales en las actividades de: (i) elaboración y comercialización de panificados congelados y (ii) administración de franquicias que comercializan panificados.
19. Por otro lado, también se evidencian relaciones verticales y/o reforzamientos de relaciones verticales preexistentes entre: (i) molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos, *aguas arriba*, por parte del grupo comprador y elaboración de pan y panificados industriales, *aguas abajo*, por parte del grupo adquirido; (ii) molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos, *aguas arriba*, y elaboración y comercialización de panificados congelados, *aguas abajo*; (iii) elaboración y

comercialización de panificados congelados, *aguas arriba*, y venta al por menor de pan y productos de panadería, *aguas abajo*; (iv) elaboración y comercialización de panificados congelados, *aguas arriba*, y administración de franquicias que comercializan panificados, *aguas abajo*, y (v) elaboración de pan y panificados industriales, *aguas arriba*, por parte del grupo adquirido y administración de franquicias que comercializan panificados, *aguas abajo*, por parte del grupo comprador.

20. Todas las actividades mencionadas se analizarán en el mercado geográfico nacional en función de las características propias de cada uno de los mercados, conforme a antecedentes de la ex CNDC, a excepción de la administración de franquicias que comercian panificados.
21. Dado que la zona de influencia de las franquicias administradas por las empresas involucradas se centra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a los fines del presente análisis se evaluarán los efectos en un mercado geográfico local conformado por estas dos áreas.
22. En resumen, las relaciones económicas a analizar se exponen a continuación.

Tabla 3 | Relaciones económicas identificadas

Relación económica	Actividades	
Horizontal 1	Elaboración y comercialización de panificados congelados	
Horizontal 2	Administración de franquicias que comercializan panificados	
	<i>Aguas arriba</i>	<i>Aguas abajo</i>
Vertical 1	Molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos	Elaboración de pan y panificados industriales
Vertical 2	Molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos	Elaboración y comercialización de panificados congelados
Vertical 3	Elaboración y comercialización de panificados congelados	Venta al por menor de pan y productos de panadería
Vertical 4	Elaboración y comercialización de panificados congelados	Administración de franquicias que comercializan panificados
Vertical 5	Elaboración de pan y panificados industriales	Administración de franquicias que comercializan panificados

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

III.2. Efectos económicos de la operación

III.2.1. Efectos horizontales

III.2.1.1. Elaboración y comercialización de panificados congelados

23. Según la parte notificante, MOLCA se abastece únicamente de molinos propios y elabora productos panificados industriales como galletitas, donas, facturas, muffins, mientras que MOLINOS FLORENCIA se abastece casi en su totalidad también de molinos propios, aunque ocasionalmente compra volúmenes de harina 0000 a MOLCA para la elaboración de sus productos.
24. Por su parte, GRUPO ALMAR no tiene molinos propios, por lo cual compra harinas a terceros para la elaboración de panificados.¹¹
25. A partir de la presente operación, MOLINOS FLORENCIA y/o MOLCA proveerán a GRUPO ALMAR de su materia prima principal, la harina de trigo.
26. Así, el portafolio de las empresas involucradas incluye una amplia variedad de productos congelados de panadería, como panes, facturas y medialunas, budines, donas, pizzas, batidos, entre otros.
27. En análisis previos, la ex CNDC ha definido al pan como aquel producto obtenido por la cocción de una masa, fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, sal u otras sustancias permitidas. Además, dentro de esta categoría consideró que los panificados industriales difieren de los artesanales tanto desde el punto de la oferta como de la demanda, y que por lo tanto conforman mercados relevantes separados.¹²
28. De todos modos, si se considera el sector de panificados, éste también puede diferenciarse entre pan artesanal de panadería y pan industrial, y dentro de este último, los panificados envasados y los panificados congelados.
29. Respecto de los envasados, si bien los congelados presentan algunas similitudes ya que el proceso de elaboración de ambos es esencialmente automatizado y los clientes intermedios en algunos casos son similares, también muestran características específicas que los diferencian del resto de los panificados industriales.
30. La Comisión Europea también distinguió a los panes frescos, industrial y preenvasados de los productos listos para hornear o recién horneados —masas, pasteles, productos de repostería y productos semiacabados no horneados y parcialmente horneados.¹³

¹¹ Algunos de sus proveedores son: GRUPO LOMA BLANCA S.A., LAGOMARSINO S.A., MARTELETTI HNOS MOLINO ARGENTINO S.R.L, MOLCA, MOLINOS FLORENCIA, MOLINO CHACABUCO S.A., MOLINO OLAVARRIA S.A., MOLINO RAWSON S.A., MOLINO CABODI HNOS S.A. y S.A. MIGUEL CAMPODONICO L.T.D.A.

¹² Ver Dictamen (ex) CNDC N° 418, parte integrante de la Resolución N° 131 de fecha 23 de septiembre de 2004, Expediente N° S01:01311738/2004 del registro del (ex) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado “GRUPO BIMBO SACV Y COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY 25.156”.

¹³ Case No. COMP/M.5286.

31. En consecuencia, puede afirmarse que el segmento de panificados congelados cuenta con numerosas particularidades que lo diferencia de los envasados y los artesanales, lo que permite acotar el análisis de la presente operación a los panificados congelados.¹⁴
32. Según informó la parte notificante, las ventas de panificados congelados de MOLCA ascendieron a 15.491 toneladas (ton.) en 2024, mientras que las de GRUPO ALMAR fueron 6.546 ton., para el mismo año.
33. La parte notificante indicó que resulta complejo cuantificar el tamaño real del mercado de panificados congelados a nivel nacional dado que no existen fuentes oficiales de datos de producción. De todos modos, cabe destacar que las participaciones estimadas están sobrestimadas en virtud de que la parte notificante informó que no ha incluido todos los panificados del mercado con exhaustividad.
34. Por tanto, considerando un mercado total de panificados congelados de 549.900 ton., la participación de MOLCA es 2,8%, la de GRUPO ALMAR 1,2% y la conjunta asciende a 4,0% para 2024.
35. En consecuencia, esta DNCE considera que el efecto horizontal en la elaboración y comercialización de panificados congelados no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia en dicha actividad.

III.2.1.2. Administración de franquicias que comercializan panificados

36. La administración de franquicias es un sistema de comercio asociado entre empresas financiera y jurídicamente independientes, en el cual una empresa —franquiciante— otorga a un tercero —franquiciado— el derecho a operar bajo su marca y modelo de negocio con cumplimiento de estándares operativos, a cambio de una inversión y pago de regalías.
37. En el presente análisis, se analizarán únicamente las franquicias que comercializan panificados, atento a los productos que elaboran y comercializan las partes involucradas.
38. El grupo comprador, TIENDAS GOURMET, posee cuatro (4) franquicias de su marca *Pizza Alla Pala* ubicadas en CABA, mientras que existen otros nueve (9) locales propios en el AMBA y Córdoba. En los locales se comercializan principalmente pizzas, pero también donas y otros productos congelados elaborados por MOLCA y horneados en sus locales.
39. Por su parte, COSTUMBRES tiene veinticuatro (24) franquicias distribuidas especialmente en el AMBA y CABA, mientras que posee tres (3) locales propios en AMBA y CABA en los cuales venden panes, facturas, donas, entre otros productos panificados congelados producidos por GRUPO ALMAR y horneados en los locales.
40. Como se anticipó, dado que la zona de influencia de las franquicias administradas por las empresas involucradas se centra en CABA y el AMBA, se presentarán las participaciones en ese mercado geográfico definido localmente.

¹⁴ Ver Dictamen (ex) CNDC IF-2018-35863048-APN-CNDC de fecha 26 de julio de 2018, parte integrante de la Resolución RESOL-2018-474-APN-SECC#MP de fecha 10 de agosto de 2018, Expediente EX-2018-31028252-APN-DGD#MP (anteriormente Expediente N° S01:0187091/2016) del registro del (ex) MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A., IDEAL S.A., GENERAL MILLS CANADA HOLDING THREE CORPORATION, HAAGENDAZS NEDERLAND B.V. y GENERAL MILLS INTERNATIONAL BUSINESSES/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (Conc.1324)”.

41. El universo de franquicias que comercializan panificados es amplio y se encuentra conformado por múltiples empresas y marcas que pueden especializarse en productos específicos o brindar todo el universo de panificados congelados recién horneados e incluso otros, como por ejemplo cafetería.¹⁵
42. Ante la inexistencia de fuentes de datos oficiales, la parte notificante realizó y presentó estimaciones sobre el tamaño del mercado de franquicias que comercializan panificados. Adicionalmente, esta DNCE llevó a cabo una investigación y estimación propia con el fin de complementar la base mencionada. Sin embargo, se considera que la base de datos resultante refleja una porción menor del mercado total, por lo cual las participaciones calculadas se encuentran sobrestimadas.
43. En base a dichas estimaciones, la participación de TIENDAS GOURMET a través de su marca *Pizza Alla Pala* es de 0,3% y la de COSTUMBRES es de 7,5% en 2024.¹⁶
44. Por tanto, dado que los porcentajes son bajos, además de encontrarse sobrestimados con una alta probabilidad, esta DNCE no advierte preocupación desde el punto de vista de la competencia en el mercado de administración de franquicias que comercializan panificados.

III.2.2. Efectos verticales

III.2.2.1. Molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos por parte del grupo comprador, aguas arriba, y elaboración de pan y panificados industriales por parte del grupo adquirido, aguas abajo

45. En el mercado de molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos participan más de ciento cincuenta (150) molinos.
46. En cuanto a la elaboración de harinas y subproductos, como pan rallado, rebozadores y premezclas, participan grandes empresas tales como MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. (marcas *Blancaflor*, *Favorita*, *Preferido*, *Lucchetti*, *Favorita*), MORIXE HERMANOS S.A.C.I. (*Morixe*), MAROLIO S.A. (*Marolio*) y LAGOMARSINO S.A. (*Caserita*, *Rayito de Sol*).
47. El grupo comprador tiene presencia en dicho mercado a través de MOLCA y MOLINOS FLORENCIA con sus marcas *Cañuelas*, *Pureza*, *Mamá Cocina*, *Florencia*, *San Agustín* y *Pietro*.
48. Según datos de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) provistos por la parte notificante, las empresas del grupo comprador tuvieron una participación de 28,3%, 29,2% y 27,1% en la molienda de trigo nacional en ton. para los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente.¹⁷
49. Como se ha mencionado, a partir de la presente operación MOLINOS FLORENCIA y/o MOLCA proveerán a GRUPO ALMAR de su materia prima principal, la harina de trigo

¹⁵ Algunas de estas franquicias son: *Buenos Aires Bakery*, *Boûlan*, *La Fonte D'Oro*, *La Mantequería*, *Atalaya*, *Panificadora Pugliese*, *Le Panem*, *Sabores Express*, *Prospero Velazco*, *Nucha*, *Sao Medialunas & Café*, *Las Medialunas Del Abuelo*, *Hausbrot*, *Don Armando*, *Costumbres Argentinas*, *Frente Al Sol*, *New Delicity*, *Alla Palla*, *Kentucky*, *Morita*, *Tienda de empanadas*, *Big Pizza*, *Central de pizzas y empanadas*, *Bonafide*, *Café Martínez*, *Le Blé*, *Tostado*, entre otros.

¹⁶ Calculado sobre un total estimado de 1.196 franquicias que comercializan panificados en CABA y el AMBA.

¹⁷ Los totales de molienda fueron 5.863.785, 6.209.629 y 6.180.685 toneladas para 2022, 2023 y 2024, respectivamente, según FAIM.

para la elaboración de pan y panificados industriales, actividad *aguas abajo* de la molienda.

50. Los demandantes más relevantes de este mercado son el grupo Bimbo y el grupo Fargo. También participan PANIFICACIÓN NUEVO RUMBO S.R.L., KISKALI S.A. (*Riera*), IPANCO S.R.L. (*Deubel*), ESTABLECIMIENTO LA CUMBRE S.A. (*La Cumbre*) y DOÑA NOLY S.R.L. (*Doña Noly*).
51. En base a datos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la producción de pan y otros panificados industriales, la participación de GRUPO ALMAR alcanzó 1,3% en 2024.
52. En consecuencia, esta DNCE considera que el grupo comprador no tiene la capacidad ni el incentivo para realizar una estrategia de cierre anticompetitivo en estos mercados.

III.2.2.2. Molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos, *aguas arriba*, y elaboración y comercialización de panificados congelados, *aguas abajo*

53. Como consecuencia de la operación bajo análisis se verifica un reforzamiento de la integración vertical preexistente entre los mercados de molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos y elaboración y comercialización de panificados congelados atento a que la parte adquirente se encontraba activa en ambos mercados previo a la operación.
54. Por un lado, en la molienda de trigo y elaboración de harinas de trigo y subproductos MOLCA posee una participación de mercado de 27,1% para 2024.
55. Por otro, en la elaboración y comercialización de panificados congelados MOLCA participa con un 2,8%, mientras que GRUPO ALMAR lo hace con 1,2% a nivel nacional para 2024. Con estas pequeñas porciones de mercado, no sería posible que la entidad resultante concrete un cierre de mercado en detrimento de la actividad de empresas competidoras en el otro mercado.
56. Por lo tanto, esta DNCE entiende que el reforzamiento vertical aquí analizado no reviste entidad en términos de eventuales efectos anticompetitivos derivados de la presente transacción en los mercados relevantes considerados.

III.2.2.3. Elaboración y comercialización de panificados congelados, *aguas arriba*, y venta al por menor de pan y productos de panadería, *aguas abajo*

57. Como ya fue señalado, MOLCA y GRUPO ALMAR se encuentran activas en la elaboración y comercialización de panificados congelados con participaciones de 2,8% y 1,2%, respectivamente, en 2024.
58. La comercialización de pan y productos de panadería es una actividad altamente atomizada ya que los productos se venden en distintos tipos de comercios como hipermercados, supermercados, almacenes, autoservicios, estaciones de servicio, cadenas de panaderías, pequeñas panaderías, entre otros.
59. Una gran porción de las ventas en dichos comercios no pueden ser medidas debido a la atomización e informalidad existentes, por lo cual, a los fines de cuantificar la participación de GRUPO ALMAR en el mercado nacional de elaboración de pan y

panificados industriales, se tomarán las ventas del segmento de panadería de la serie de ventas de supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).¹⁸

60. Según informó la parte notificante, las ventas de GRUPO ALMAR alcanzaron los \$23.817.150 miles de pesos en 2024.¹⁹ Así, su participación en el mercado elaboración de pan y panificados fue 3,1% para 2024.²⁰
61. Dado que las participaciones en cada uno de los mercados analizados son bajas, esta DNCE considera que el reforzamiento de la relación vertical preexistente no tiene entidad suficiente para generar preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

III.2.2.4. Elaboración y comercialización de panificados congelados, aguas arriba, y administración de franquicias que comercializan panificados, aguas abajo

62. Según lo analizado, se refuerza la integración vertical preexistente entre estos mercados como consecuencia de la presente operación, ya que ambos grupos económicos participaban en los dos mercados de manera previa a su concentración económica.
63. En la elaboración y comercialización de panificados congelados, por un lado, MOLCA tuvo el 2,8% del mercado y GRUPO ALMAR el 1,2%, ambas para 2024.
64. En la actividad de administración de franquicias que comercializan panificados, por otro, TIENDAS GOURMET participó con 0,3% del mercado, mientras que COSTUMBRES con 7,5%, ambas para 2024.
65. De este modo, dado que las participaciones aquí analizadas resultan marginales, esta DNCE considera que el reforzamiento vertical entre la elaboración y comercialización de panificados congelados y la administración de franquicias que comercializan panificados no posee entidad suficiente para generar preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

III.2.2.5. Elaboración de pan y panificados industriales, aguas arriba, y administración de franquicias que comercializan panificados, aguas abajo

66. Entre estos dos mercados también se genera un reforzamiento de la integración vertical preexistente.
67. Por una parte, GRUPO ALMAR realiza elaboración de pan y panificados industriales con una participación de 1,3% en 2024.
68. *Aguas abajo*, COSTUMBRES, parte del grupo adquirido, participa en la administración de franquicias que comercializan panificados con un 7,5% para 2024, mientras que la empresa del grupo comprador, TIENDAS GOURMET, lo hace en 0,3% para el mismo año.
69. Así, el reforzamiento es mínimo, por lo que se concluye que no reviste entidad en términos de eventuales efectos anticompetitivos derivados de la presente transacción en los mercados relevantes considerados.

¹⁸ Incluye ventas de pan, medialunas, facturas, tortas, budines, postres, sándwiches de miga, prepizzas y otros similares; comprende todos los productos afines, ya sean de producción propia o elaborada por terceros, pero cuya venta se materialice en el local del supermercado.

¹⁹ De acuerdo con su Balance General al 31 de marzo de 2025.

²⁰ El total de ventas de panadería en el año 2024 fue de \$759.370.815 miles de pesos, según INDEC.

70. Es importante mencionar que, según los «Lineamientos», *“... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”*.
71. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto *aguas arriba* como *aguas abajo*, se encuentran muy por debajo del 30% en todas las relaciones verticales verificadas, puede concluirse que la operación no resulta susceptible de generar efectos de cierre anticompetitivo en los mercados afectados.
72. De acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes y considerando los «Lineamientos» mencionados, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos, ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
73. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
74. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”* e inc. e) referido a *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”* y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

75. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

76. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inciso c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”* y el inciso e), referido a *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”* y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
77. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo

8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

78. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre GRUPO ALMAR S.R.L., COSTUMBRES ARGENTINAS S.A. y de ciertas marcas con las que operan estas empresas, por parte de MOLINOS FLORENCIA S.A.U. y TIENDAS GOURMET S.A.U. y la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble y las instalaciones allí erigidas, por parte de MOLINOS FLORENCIA S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2049 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.